

MAIR090109202102

广州“4·4”“粤东莞货 1868”船与 涉渔“三无”船碰撞事故调查报告

编制单位：广州南沙海事处

单位地址：广东省广州市南沙区进港大道 620 号

联系电话：020-84684601

单位传真：020-39911980

编制时间：2021 年 7 月 21 日

简介

2021年4月4日约0415时，东莞市辉业航运有限公司所属的空载自卸砂船“粤东莞货1868”船从深圳福永驶往广州南沙途中，在广州南沙水牛头南沙涌对开、鳧洲大桥上游约1200米处（概位22° 44.15' N/113° 34.30' E），与一艘正在从事虾笼回收作业的涉渔“三无”船发生碰撞，造成涉渔“三无”船沉没，船上2人落水，其中1人获救，1人死亡，直接经济损失约36.7万元，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州南沙海事处与南沙区农业农村局、南沙区渔政大队成立联合事故调查组对事故开展调查，调查组通过对获救渔民程某某、“粤东莞货1868”船相关船员、“五湖60308”船救助船员、附近锚泊船“粤英XX9”船以及事发前后过往船舶相关船员进行询问，调取“粤英XX9”船和过往船舶“天力678”船的监控视频、岸上监控视频和智慧海事监管平台船舶AIS轨迹，勘察事故船舶，核实事故船舶证书文书、船员证书等方式获取证据材料。

经调查，这是一起双方互有过失的碰撞责任事故，在航机动船“粤东莞货1868”船疏忽了望，未采取有效措施避让他船，程某某所属的涉渔“三无”船作业期间疏忽了望，未采取最有助于避碰的行动，是事故发生的原因。其中，“粤东莞货1868”船作为让路船，由于没有发现从事捕鱼的涉渔“三无”船，以致没有采取任何避让措施，履行让路船的义务，是事故发生的主要

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

原因，应负事故主要责任，该船值班驾驶员邹某某是事故主要责任人，业务孔某某是事故次要责任人；涉渔“三无”船应负事故次要责任，该船船舶所有人程某某是事故次要责任人。

目录

- 一、 事故简况..... 6
- 二、 事故调查情况..... 6
- 三、 专业术语和标准用语标示..... 6
- 四、 事故船舶相关情况..... 7
 - （一） “粤东莞货 1868”船..... 7
 - （二） 涉渔“三无”船..... 11
- 五、 天气海况和通航环境情况..... 12
 - （一） 天气海况..... 12
 - （二） 通航环境情况..... 12
- 六、 事故相关情况分析..... 13
 - （一） 涉渔“三无”船作业相关情况..... 13
 - （二） 碰撞事实分析..... 20
 - （三） 事故发生地点分析..... 22
 - （四） 事发时间段分析..... 24
- 七、 肇事船舶排查分析及认定..... 25
 - （一） 事发时间段内航经事发水域附近的船舶..... 25
 - （二） 肇事船舶排查..... 26
 - （三） 肇事船舶认定..... 34
- 八、 事故经过..... 34
 - （一） “粤东莞货 1868”船..... 34
 - （二） 涉渔“三无”船..... 36

九、 事故救援及沉船打捞情况.....	37
（一） 程某某自救情况.....	37
（二） “五湖 60308”船救援情况.....	37
（三） 海事部门的救援情况及沉船打捞情况.....	37
十、 事故损失情况.....	38
十一、 事故原因分析.....	38
（一） “粤东莞货 1868”船过失.....	39
（二） 涉渔“三无”船过失.....	39
十二、 事故责任.....	39
（一） 不安全行为.....	39
（二） 责任认定.....	39
十三、 调查发现的问题.....	40
十四、 事故责任人相关处理建议.....	40
十五、 安全管理建议.....	42
十六、 附件.....	42

一、 事故简况

2021 年 4 月 4 日约 0415 时，东莞市辉业航运有限公司所属的空载自卸砂船“粤东莞货 1868”船从深圳福永驶往广州南沙途中，在广州南沙水牛头南沙涌对开、鳧洲大桥上游约 1200 米处（概位 $22^{\circ} 44.15' N/113^{\circ} 34.30' E$ ），与一艘正在从事虾笼回收作业的涉渔“三无”船发生碰撞，造成涉渔“三无”船沉没，船上 2 人落水，其中 1 人获救，1 人死亡，直接经济损失约 36.7 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、 事故调查情况

事故发生后，广州南沙海事处与南沙区农业农村局、南沙区渔政大队成立联合事故调查组对事故开展调查，调查组通过对获救渔民程某某、“粤东莞货 1868”船相关船员、“五湖 60308”船救助船员、附近锚泊船“粤英 XX9”船以及事发前后过往船舶相关船员进行询问，调取“粤英 XX9”船和过往船舶“天力 678”船的监控视频、岸上监控视频和智慧海事监管平台船舶 AIS 轨迹，勘察事故船舶，核实事故船舶证书文书、船员证书等方式获取证据材料。（证据材料清单详见附件 2）

三、 专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 的缩写，即船舶自动识别系统；

NSM 规则: NATIONAL SAFETY MANAGEMENT 的缩写，即《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》；

GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEM, 即全球定位系统。

四、 事故船舶相关情况

(一) “粤东莞货 1868” 船

1. 船舶基本数据

船名	粤东莞货 1868
国籍	中国
船籍港	东莞
船舶种类	自卸砂船
航区	内河 A 级
船舶识别号	CN20143232872
船体材料	钢质
总吨	3177
净吨	1112
总长	87.95 米
船宽	19.50 米
型深	5.20 米
主机类型、功率	内燃机、1164 千瓦
船舶建成日期	2014 年 12 月 3 日
检验单位	中国船级社东莞办事处
船舶建造厂	博罗县园洲镇飞骏船厂
船舶所有人、经营人	东莞市辉业航运有限公司



图 1：“粤东莞货 1868” 船照片

2. 船舶检验情况

该船事故前最近一次船舶检验是 2020 年 12 月 7 日在东莞港由中国船级社东莞办事处进行的换证检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2026 年 12 月 2 日。经核查，该船持有的证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该船事故前最近一次船舶安全检查于 2020 年 10 月 16 日由深圳宝安海事局进行，共发现 10 项缺陷，均按期纠正。经调查，本次检查所发现的缺陷与事故无直接因果关系。

4. 船舶航次情况

该船事故航次于 2021 年 4 月 4 日凌晨 0150 时左右从深圳福永开出，计划前往广州南沙大涌对开水域抛锚后维修左主机变速箱；该船空载，艏吃水 0.8 米左右，艉吃水 2.2 米左右。

5. 船舶配员情况

该船事故航次在船人员 9 人，分别是船长 1 人、大副 1 人、三副 1 人、轮机长 1 人、三管轮 1 人、水手 3 人、业务 1 人。经核查，该船配员满足《内河船舶最低安全配员证书》的要求。事故发生时，三副邹某某和业务孔某某在驾驶台值班。值班船员基本情况如下：

邹某某，男，61 岁，身份证号码:略，东莞市麻涌镇人，2021 年 3 月 18 日上船任职三副，持有东莞海事局于 2017 年 2 月 6 日签发的内河船舶船员一类船长适任证书。据邹某某陈述，他主要在自卸砂船、内贸和港澳的集装箱船做驾驶员、船长，对广州南沙水牛头渡口附近水域通航情况比较了解，事发时在驾驶台指挥船舶航行，负责操车、操舵、了望等。

孔某某，男，37 岁，身份证号码:略，东莞市麻涌镇人，2021 年 3 月 21 日上船做业务员。据孔某某陈述，其在船上主要负责向码头方交货签单，向船长传达船东下达的航次命令，有时船舶航行过程中会在驾驶台协助了望，没有固定的跟班人员和值班时间，于今年 3 月份参加了沿海航区一等值班水手相关培训，并考试通过，但还未取得适任证书。事发时在驾驶台协助邹某某了望。

6. 船舶经营和管理情况

该船为体系内船舶，目前持有东莞海事局于 2020 年 12 月 28 日签发的临时安全管理证书，有效期至 2021 年 6 月 27 日。船舶的日常营运由所有人东莞市辉业航运有限公司负责。该公司于 2020 年 12 月 1 日将“粤东莞货 1868”船委托给东莞市远东航运有限公司进行安全管理，纳入后者的安全管理体系，并签订了船舶委托安全管理协议，东莞市远东航运有限公司按 NSM 规则的要求负责该船的安全与防污染事务的管理。

7. 船舶所有人和管理人概况

该船船舶所有人为东莞市辉业航运有限公司，公司地址：略。该公司成立于 2020 年 3 月 27 日，经营范围包括水路运输、物流辅助服务、船舶设计（不含渔业船舶）、船舶工程监理、船舶租赁、水上水下工程服务咨询等，并持有广东省东莞市交通运输局于 2020 年 7 月 30 日颁发的国内水路运输经营许可证，有效期至 2025 年 7 月 29 日，目前拥有 4 艘内河自卸砂船。

该船船舶管理人为东莞市远东航运有限公司，公司地址：略。该公司是经广东省交通厅批准，在东莞市工商行政管理局登记注册的水路运输企业，成立于 2010 年，主要经营广东省沿海及内河普通货船运输航线，公司已根据国内安全管理规则建立并运行了安全管理体系，持有东莞海事局于 2020 年 10 月 23 日签发的符合证明，目前管理船舶 27 艘（其中自卸砂船 19 艘、干货船 1 艘、运泥船 2 艘、采砂船 3 艘、起重船 1 艘、耙吸式挖泥船 1 艘），纳入体系内的船舶为 4 艘，公司现有岸基管理人员 11 人：法人

代表兼总经理，指定人员 1 人，财务主管 1 人，海务管理 4 人，机务管理 4 人，综合业务员 1 人。其中，体系内的岸基管理人员为总经理，指定人员，海务管理 2 人，机务管理 2 人，综合业务员 1 人。

（二）涉渔“三无”船

1. 船舶基本情况

据调查，该船无所有权证书、国籍证书及相关检验证书，也没有在渔政等地方相关部门注册登记，船舶实际所有人为程某某，船长约 14 米，船宽约 2.1 米，深约 1.2 米，为木制船，船舶航行时由船尾两台柴油机推进，主要用于鱼虾捕捞作业，属于涉渔“三无”船。据程某某陈述，他于今年春节期间在江西老家花费 9.7 万元从老乡那里购买此船，之后陆续花费 2 万左右购买一些捕鱼设备，今年 3 月下旬到广州南沙水牛头水域从事鱼虾捕捞作业。



图 2：涉渔“三无”船打捞后照片

2. 船上人员情况

事发时该船共计 2 人在船，分别为程某某（男，51 岁，江西省上饶市余干县人，身份证号:略，在本起事故中落水后被救起）和其老婆程某霞（女，47 岁，江西省上饶市余干县人，身份证号：略，在本起事故中落水死亡）。据调查，2 人均未持有任何船员证书，程某某在广州南沙水牛头水域从事捕鱼作业时间不长，对附近通航环境不熟悉，一般是对准航标放置渔具，自认为不会妨碍商船正常航行。事故发生时程某某在船首通过起笼机回收虾笼，程某霞在其身后收获鱼虾，整理虾笼。

五、 天气海况和通航环境情况

（一）天气海况

根据气象资料、潮汐表及船员陈述，事发时天气海况如下：天气多云，无浪，东北风 1-2 级，能见度良好，涨潮末期，流速较缓。

（二）通航环境情况

事故发生在广州南沙水牛头南沙涌对开、鳧洲大桥上游约 1200 米处，事发水域北侧为货船停泊区，南侧为鳧洲水道，该水域是连接蕉门水道、龙穴南水道和广州港主航道川鼻水道的重要通道，主要进出船舶为中小型船舶，船舶交通流较为集中，事故前后陆续有货船从此水域通过，通航秩序正常。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

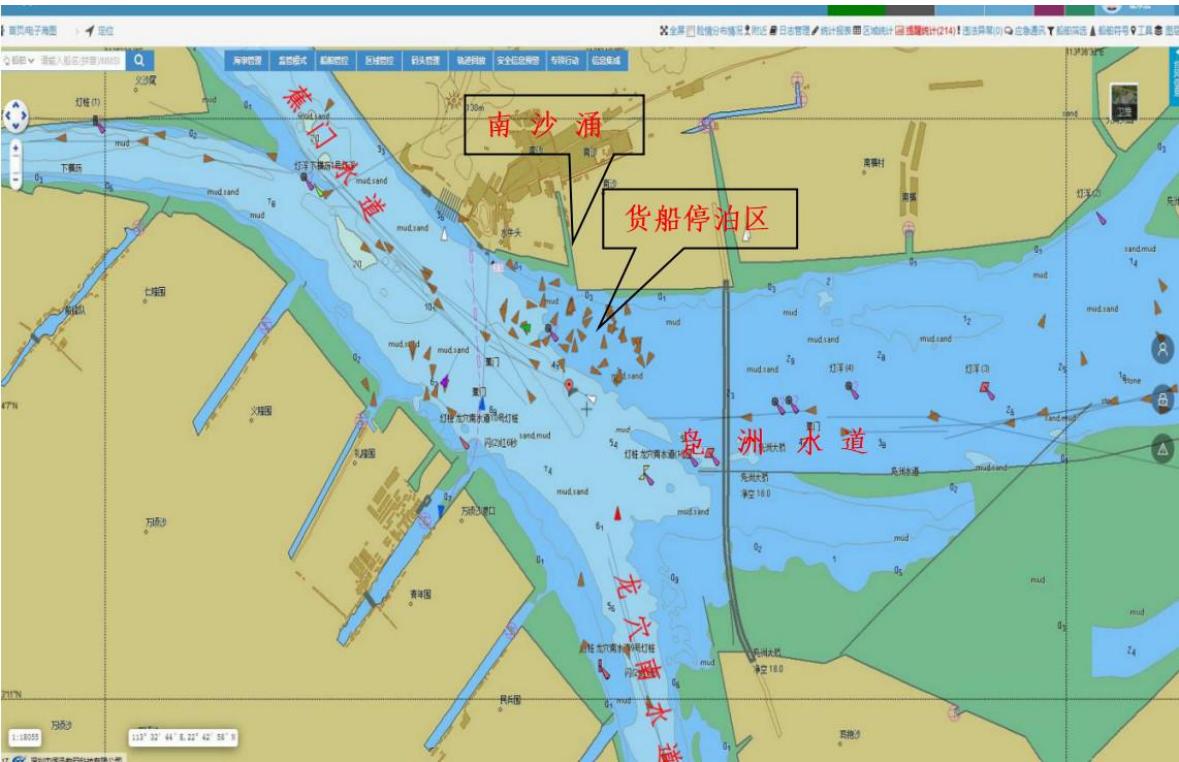


图 3：事发后事发地点附近水域通航环境特点截图

六、 事故相关情况分析

（一） 涉渔“三无”船作业相关情况

1. 涉渔“三无”船获救船员程某某个人陈述情况

（1） 船舶作业方式

据程某某陈述，其平时用于捕鱼的长排虾笼每排有虾笼 90 个左右，一排虾笼长度共计 700 米左右，收虾笼的时候是靠船尾柴油机带动起笼机并配合人工操作，在没有其他渔船渔具干扰的情况下，收起一排虾笼需要一个小时左右；收笼时程某某和程某霞均在船首，程某某负责通过起笼机配合人工拉起虾笼，程某霞在其身后收获鱼虾并整理虾笼。由于事发前是顺潮水收虾笼，船尾推进器未工作，作业期间船舶缓慢向上游移动。

（2）船舶虾笼摆放情况

事发后，获救渔民程某某跟随执法人员前往事发水域附近，实地讲述虾笼摆放情况，根据其陈述，第一排虾笼从鳧洲大桥上游主通航孔红色侧面标附近向东延伸至鳧洲大桥下游附近的浅滩水域，第二排虾笼沿着鳧洲大桥上游主通航孔绿色侧面标附近水域向上游摆放，第三排虾笼紧接第二排虾笼，一直延伸至明珠湾大桥下游龙穴南 L1 绿色侧面标附近，事发时该船已收完第一排虾笼，正向上游回收第二排虾笼。

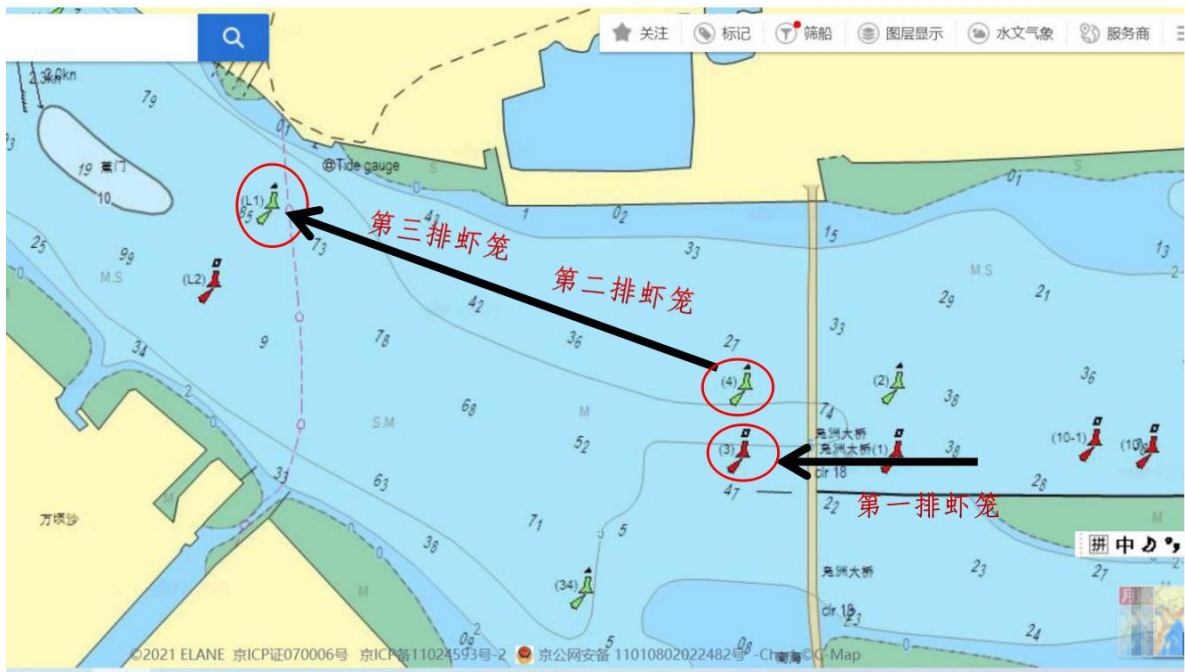


图 4：涉渔“三无”船事发前虾笼摆放情况示意图

（3）渔船作业时间段

据程某某陈述，其于 4 月 4 日凌晨 2 点左右开始从鳧洲大桥下游浅滩附近向上游方向回收第一排虾笼，1 个小时左右收完，

之后向北越过航道开始向上游回收第二排虾笼，回收 50 分钟左右时事故发生。

（4） 船上号灯显示情况

据程某某陈述，事发当天夜间船首一前一后显示两盏白色定光灯，灯光较亮，船尾显示一盏红色闪光灯，灯光较暗。

（5） 附近无其他渔船

据程某某陈述，其在回收第二排虾笼过程中未见附近有其它渔船活动。

综上，据涉渔“三无”船获救船员程某某陈述，事发前其所属的涉渔“三无”船在广州南沙鳧州大桥上游水牛头南沙涌对开水域向上游回收第二排虾笼，第二排虾笼回收时间大概在 4 月 4 日 0300 时以后，涨潮期间作业，未使用推进器，作业过程中船舶缓慢向上游移动，船首一前一后显示两盏白色定光灯，灯光较亮，船尾显示一盏红色闪光灯，灯光较暗，作业过程未见附近有其他渔船活动。

2. 锚泊船“粤英 XX9”视频监控录像情况

事发前，多艘货船在广州南沙水牛头南沙涌对开水域的停泊区锚泊，包括“粤英 XX9”船，调查组对该船进行了调查，提取了该船的两处监控录像资料，分别是朝向船首方向的“FYS 弗亚斯船舶夜视一体机”监控录像（以下简称“1 号监控录像”），和朝向船首偏右位置的“汽车行驶记录仪”监控录像（以下简称“2 号监控录像”）。

（1） 时间校正

调查组经现场比对，“粤英 XX9”船 1 号视频监控所显示的时间比北京标准时间慢约 11 秒，2 号视频监控所显示的时间比北京标准时间慢约 4 秒。（以下时间为北京时间）

（2） “粤英 XX9” 视频监控录像情况

查看“粤英 XX9”船 1 号监控录像，0339 时 32 秒，一艘渔船在“五湖 60308”船船首左前方水域，船首显示白色信号灯，此时一艘上行集装箱船“嘉联 25”从渔船南侧经过，经过期间可见渔船船尾显示一盏闪光信号灯。



图 5：“粤英 XX9”船 1 号监控视频 0339 时 32 秒的录像画面
0345 时左右，录像中可见渔船船首一前一后有两处灯光。

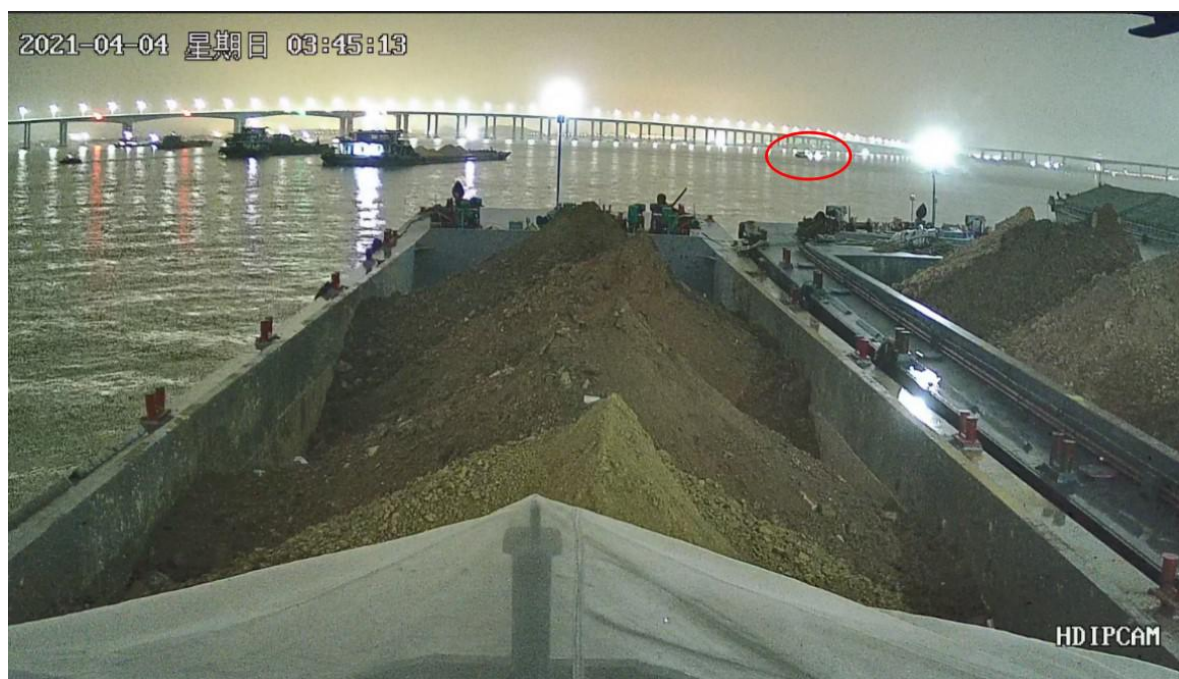


图 6：“粤英 XX9”船 1 号视频 0345 时左右的监控录像画面

0339-0359 时，渔船在“五湖 60308”船首前方附近水域向上游缓慢移动，之后被“五湖 60308”船船体遮挡，渔船灯光与对岸背景灯光融合。

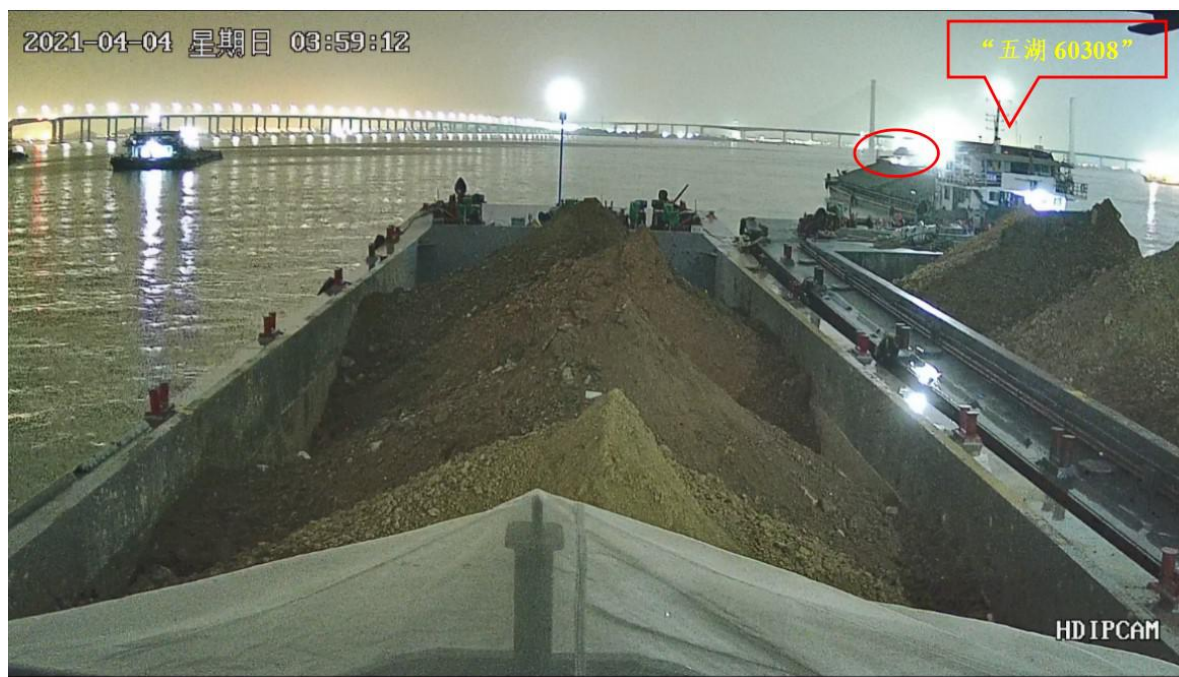


图 7：“粤英 XX9”船 1 号视频 0359 时左右的监控录像画面

查看“粤英 XX9”船 2 号监控录像，0406 时 18 秒，该渔船灯光影像从“五湖 60308”船尾影像处出现，之后逐渐与对岸背景灯光融合。



图 8：“粤英 XX9”船 2 号监控视频 0406 时 18 秒的录像画面

0412 时至 0414 时，可见渔船及其灯光影像，渔船缓慢向上游移动。0414 至 0415 时，渔船基本保持原位。



图 9：“粤英 XX9”船 2 号视频 0414 时左右的监控录像画面

综上，0339 时至 0415 时，“粤英 XX9”船监控录像中出现的渔船，船首一前一后显示两盏白色定光灯，灯光较亮，船尾显示一盏闪光灯，无法辨明具体颜色，灯光较暗，渔船总体上在锚泊船“五湖 60308”船南侧附近水域向上游缓慢移动。

3. 过往船舶“天力 678”船和“粤东莞货 0862”船未发现南沙涌对开水域有渔船

4 月 4 日 0417 时左右，“天力 678”船在广州南沙水牛头对开水域向上游航行，该船值班驾驶员唐某某陈述，船舶航经水牛头附近水域过程中除看到船首右侧的未显示任何灯光信号的黑色漂浮物外，未见其它小船，航道比较清爽。查看“天力 678”船监控录像，该船事发前后航经事发水域过程中未见有“粤英

XX9”船监控视频中出现的类似特征的渔船。

4月4日0417时左右，“粤东莞货0862”船在广州南沙水牛头对开水域向下游航行，据船长陈某某陈述，船舶航行在明珠湾大桥至鳧洲大桥期间未见有渔船。

4. 涉渔“三无”船沉没在南沙水牛头对开水域

4月4日1600时左右，广州海事测绘中心扫测确定涉渔“三无”船沉船位置为广州南沙水牛头南沙涌对开水域，具体经纬度为22°44′10.360″N/113°34′14.560″E，此位置与程某某指出的事发概位较近。

综上所述，程某某所述其所属的涉渔“三无”船的航行动态与“粤英XX9”船视频监控录像中的渔船航行动态相符，号灯显示情况相近；涉渔“三无”船沉没在南沙水牛头南沙涌对开水域；过往船舶“天力678”船和“粤东莞货0862”船未发现南沙涌对开水域有渔船。由此认定，“粤英XX9”船1号和2号视频监控录像中出现的渔船为程某某所属的涉渔“三无”船；该涉渔“三无”船事故前在南沙水牛头南沙涌对开水域向上游缓慢移动，船首均一前一后显示两盏白色定光灯，灯光较亮，船尾显示一盏闪光灯，灯光较暗。

（二）碰撞事实分析

1. 涉渔“三无”船获救渔民陈述

据获救渔民程某某陈述，该船在回收虾笼过程中被过往货船碰撞，肇事船先是撞向该船右舷船尾，船首顺势向右摆动，之后

肇事船推着该船右舷船艏向前移动，随后该船向左倾斜，左舷大量进水，程某某和程某霞随即落水，程某某从肇事船船底浮出来后看到肇事船向上游行驶，船尾灯光很亮，船体很高，认为肇事船没有装货。

2. 涉渔“三无”船勘验情况

涉渔“三无”船打捞起来后，现场勘验发现该船船头破损严重，船头收笼机与船体脱离，船尾右舷柴油机防护罩破损开裂，船尾左舷柴油机丢失，两部悬挂式螺旋桨丢失，螺旋桨上方的物品堆放平台损坏消失，该船碰撞痕迹明显。



图 10：事故涉渔“三无”船勘验照片



图 11：事故涉渔“三无”船船尾勘验照片

综上，认定肇事船与涉渔“三无”船发生了碰撞，导致了涉渔“三无”船沉没。

（三）事故发生地点分析

1. 获救渔民程某某指出的事发概位

事发后，事故调查人员与程某某前往广州南沙水牛头南沙涌对开水域了解虾笼摆放情况，并根据程某某指出的事故发生的大概位置，记录了相关经纬度，即事发概位为 $22^{\circ} 44.' 206\text{N}/113^{\circ} 34.' 342\text{E}$ 。

2. 沉船位置

广州海事测绘中心于事发当天 1600 时确定了沉船位置，具体经纬度为 $22^{\circ} 44' 10.360'' \text{N}/113^{\circ} 34' 14.560'' \text{E}$ ，此位置与

程某某指出的事发概位较近。

3. 落水渔民程某某被救起时的位置

据在广州南沙水牛头南沙涌对开水域锚泊的“五湖 60308”船船长陈某某陈述，程某某被救起时的位置在“五湖 60308”船尾方向约 80 米处，当时该船船尾朝向上游。

据“五湖 60308”轮机员严某某陈述，当时船头朝向下游方向，程某某在“五湖 60308”船右后方约 50 米处被救起。



图 12：事发地点分析示意图

综上，由于事发处于涨潮末期，潮流较缓，推断事发地点位于广州南沙水牛头南沙涌对开水域，在程某某被救起位置的大概区域附近。

（四）事发时间段分析

查看“粤英 XX9”船 2 号监控视频录像，0414 时至 0415 时，可见事故渔船灯光影像，渔船基本保持原位，状态未见异常。



图 13：“粤英 XX9”船 2 号视频 0415 时的监控录像画面

0420 时 54 秒，“五湖 60308”船主甲板一层生活区灯光突然亮起，据该船轮机员严某某陈述，该灯光在生活区餐厅，使用的 220 伏交流电，平常手动开关保持开着，发电机启动后会自动通电，灯光亮起原因是其听到碰撞声和呼救声后下机舱启动发电机准备放艇救人。



图 14：“粤英 XX9” 船 2 号视频 0420 时 54 秒的监控录像截图

综上，事故发生在 0415 时至 0420 时 54 秒之间。

七、 肇事船舶排查分析及认定

（一） 事发时间段内航经事发水域附近的船舶

据获救渔民程某某陈述，渔船是被过往货船碰撞，通过查看“粤英 XX9” 船视频监控和事发水域上游“蕉门水检站海防视频监控站”的视频监控录像，结合智慧海事船舶 AIS 轨迹回放和“粤河源货 6668” 船船长郭某某提供的其看到本船船首左前方水面上有人挥手并听到呼救声后拍摄的本船附近其他船舶的 AIS 信息照片，在事发时间段内，航经事发附近水域的下行货船只有“粤东莞货 0862” 船，上行货船只有“天力 678” 船、“汇航 83” 船、“粤河源货 6668” 船和“粤东莞货 1868” 船。

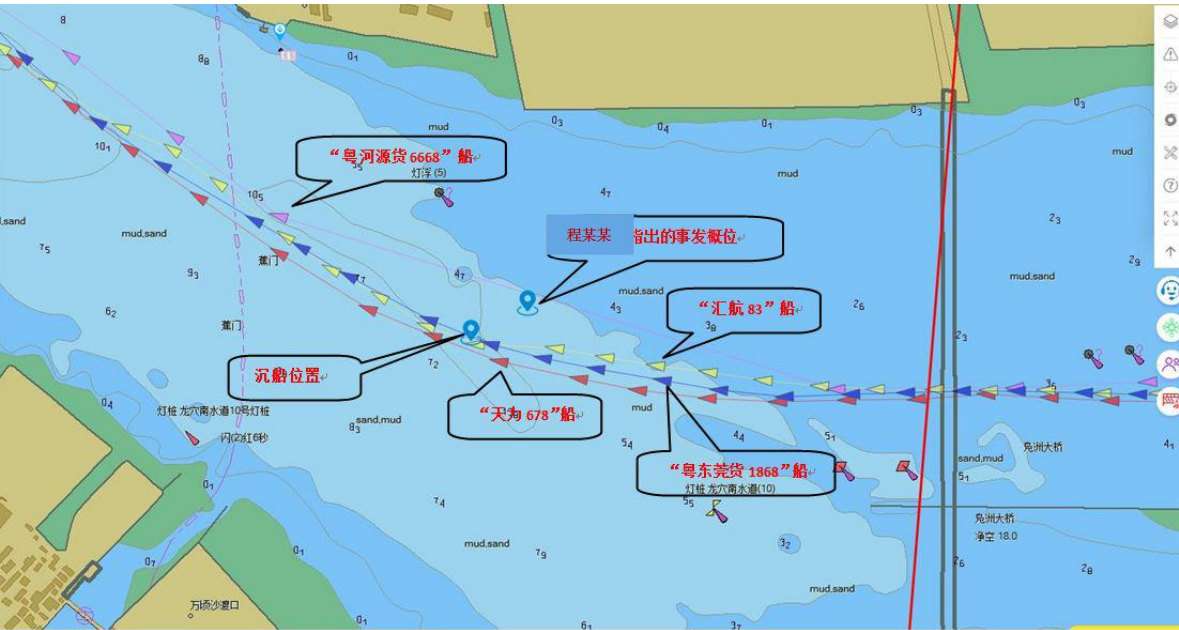


图 15：上行船舶 AIS 轨迹截图

（二）肇事船舶排查

1. 下行货船“粤东莞货 0862”船不是肇事船舶

据获救渔民程某某陈述，事发前渔船船首朝向上游偏北岸方向，肇事船首先碰撞的是本船右舷船尾，为上行货船，而“粤东莞货 0862”船在事发时间段内正向下游行驶，与程某某描述的情况不符。

另外，根据程某某关于虾笼摆放情况的描述，虾笼是靠航道北侧沿两个绿色侧面标摆放的，而“粤东莞货 0862”船事发时间段内的 AIS 轨迹整体在水道偏南侧，距离涉渔“三无”船虾笼摆放水域和获救渔民陈述的事发概位较远，且事发前涉渔“三无”船正常从事虾笼回收作业，船舶缓慢向上游移动，没有大幅度的向航道南侧航行的动作。

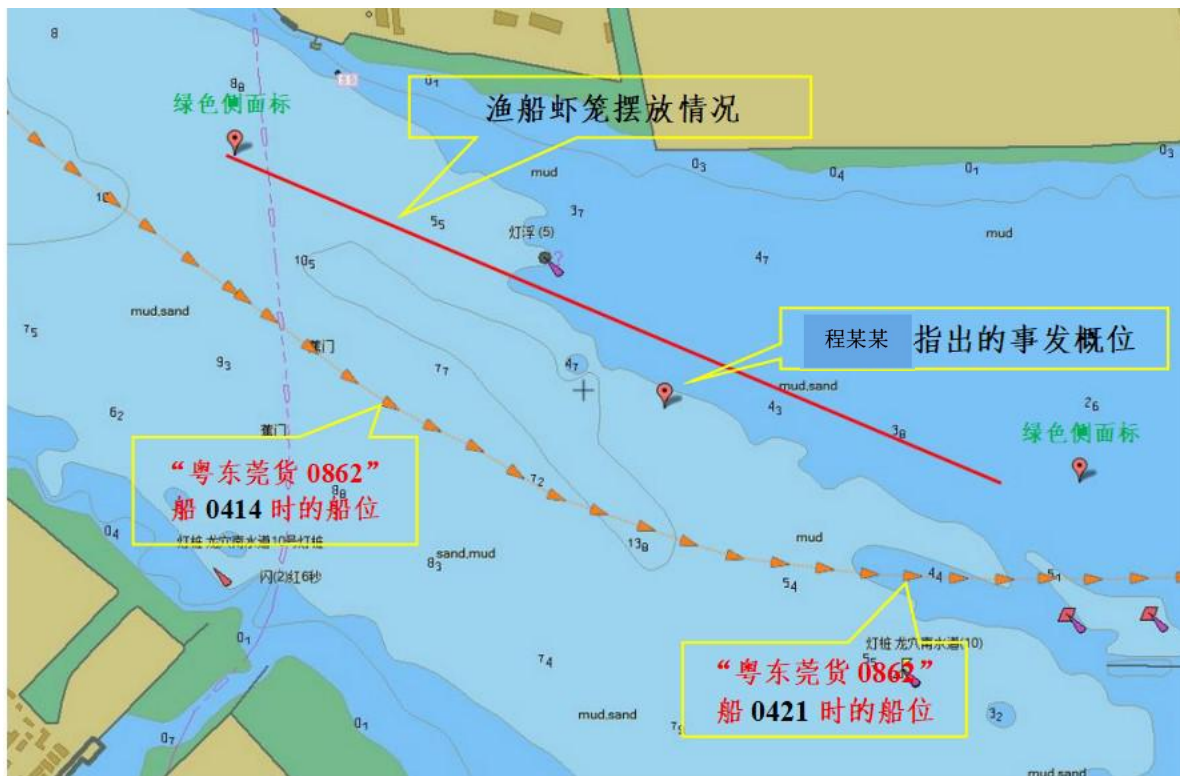


图 16：“粤东莞货 0862” 船 AIS 轨迹截图

综上，“粤东莞货 0862”不是本起事故的肇事船舶。

2. 上行船舶“天力 678”船、“粤河源货 6668”船和“汇航 83”船不是肇事船舶

事发后，调查组提取了“天力 678”船的监控录像资料，该船监控设备为远程 GPS 实时视频监控系统，照向船首方向，型号为 CW4G-408。经现场比对，该监控录像显示时间与北京时间一致。

查看“天力 678”船监控录像并结合该船值班驾驶员唐某某的陈述，4 月 4 日 0417 时左右，该船在广州南沙水牛头南沙涌对开水域航行过程中，从“汇航 83”船左舷追过。



图 17：“天力 678”船 0416 时 30 秒的监控录像截图

约 0418 时，该船驾驶员唐某某看到船首偏右不远处有黑色物体，有一定的高度，没有显示灯光信号，于是用探照灯照射该黑色物体，随后向左调整航向避让。



图 18：“天力 678”船 0418 时 49 秒的监控录像

0420 时 20 秒，该船行驶到涉渔“三无”船沉船位置附近水域，“粤河源货 6668”船位于该船右正横附近，正在追越该船。此时，黑色物体在该船船首右前方不远处，该船驾驶员唐某某再次用探照灯照射。随后该船右舷通过该黑色物体。



图 19：“天力 678”船 0420 时 20 秒的监控录像截图

0421 时，“粤河源货 6668”出现在视频画面中，位于“天力 678”船右前方，已经追上“天力 678”船。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 20：“天力 678”船 0421 时的监控录像截图

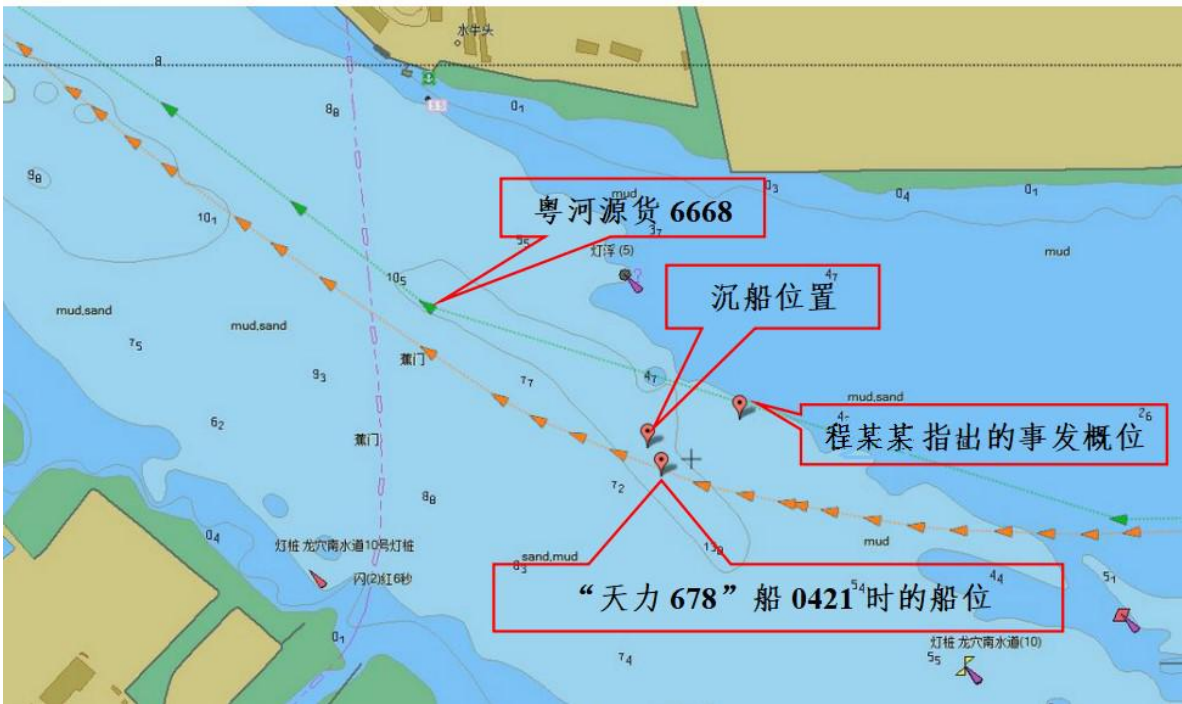


图 21：“天力 678”船和“粤河源货 6668”船 AIS 轨迹截图

据“粤河源货 6668”船船长郭某某陈述，该船行驶在“天力 678”船右正横附近水域时，郭某某看到了本船船首左前方有一个人疑似站在不完整的小船上挥手，并听到他喊救命，没有显

示任何灯光信号，左舷通过该呼救人员后，清楚的看到“天力 678”和“汇航 83”右舷通过该呼救人员。

综上，两船在事发水域附近水域航行过程中，“天力 678”船值班驾驶员唐某某看到的黑色物体就是“粤河源货 6668”船船长郭某某看到的呼救人员。

据获救渔民程某某陈述，其从肇事船船底游出来后，看到渔船离自己 1 米左右，只有船头小部分露出水面，于是坐在船头，有船经过时会站起来挥手并大声呼救。获救渔民程某某的这种求救方式与“粤河源货 6668”船船长郭某某看到的呼救人员的求救方式和站立情况吻合。由此认定，郭某某看到的求救人员就是本起事故的获救渔民程某某。

综上所述，在 0420 时左右，“天力 678”船和“粤河源货 6668”船行驶到涉渔“三无”船沉船位置附近水域时，涉渔“三无”船已发生事故沉没，因此“天力 678”船和“粤河源货 6668”船不是事故肇事船舶，在他们后面行驶的“汇航 83”船也不是事故肇事船舶。

3. 上行货船“粤东莞货 1868”船经过涉渔“三无”船沉船位置，与涉渔“三无”船有影像接触，且接触后涉渔“三无”船出现的异常情况与获救渔民程某某所描述相符。

2021 年 4 月 4 日，“粤东莞货 1868”船从深圳福永开出计划驶往广州南沙大涌对开水域抛锚维修左舷主机变速箱，于 0415 时左右经过涉渔“三无”船沉船位置。



图 22：“粤东莞货 1868”船 AIS 轨迹截图

查看“粤英 XX9”船 2 号监控视频，0415 时 05 秒，“粤东莞货 1868”船影像与程某某所属的涉渔“三无”船影像接触，接触前涉渔“三无”船基本保持原位，船首两盏信号灯正常显示，接触后涉渔“三无”船状态异常，船首灯光突然闪烁、晃动，持续时间约 7 秒，同时渔船灯光明显跟随“粤东莞货 1868”船向前移动，该船经过后未见渔船踪迹。



图 23：“粤英 XX9”船 2 号监控视频 0415 时 05 秒的画面截图



图 24：“粤英 XX9”船 2 号监控视频 0415 时 45 秒的画面截图

据获救渔民程某某陈述，肇事船舶先是撞向渔船右舷船尾，渔船船首随之向右摆动，接着肇事船推着渔船右舷船中向前移动了几秒钟，期间渔船船首灯光还亮着。他所陈述的情况与“粤英

XX9”船监控录像中两船影像接触过程中渔船出现的船首灯光突然闪烁、晃动的异常情况相符。

（三）肇事船舶认定

综上，“粤东莞货 1868”船航经事发水域过程中，于 0415 时左右经过涉渔“三无”船沉船位置；附近锚泊船“粤英 XX9”船监控录像显示 0415 时 05 秒，“粤东莞货 1868”船与的涉渔“三无”船两船影像接触，影像接触过程中渔船出现的情况与程某某所描述的碰撞过程相符，影像接触后涉渔“三无”船影像消失；在事发时间段内，航经事发附近水域的下行货船“粤东莞货 0862”船、上行货船“天力 678”船、“汇航 83”船、“粤河源货 6668”船均排除肇事的可能。由此认定，“粤东莞货 1868”船是与程某某所属的涉渔“三无”船发生了碰撞的肇事船舶；碰撞时间为两船影像接触时的时间，即 2021 年 4 月 4 日 0415 时许；碰撞地点取两船影像接触时“粤东莞货 1868”船的 AIS 船位，即 22° 44′ 9″ N/113° 34′ 18″ E。

八、 事故经过

本事故经过是根据相关船员询问笔录，船舶 AIS 数据、“粤英 XX9”船监控视频录像等证据材料，经综合分析得出。

（一）“粤东莞货 1868”船

2021 年 4 月 4 日 0140 时左右，“粤东莞货 1868”船离开深圳福永，计划驶往广州南沙大涌对开水域抛锚，维修左舷主机变速箱，空载，艏吃水约 0.8 米，艉吃水约 2.2 米。离港时该船只

有右舷主机工作，三副邹某某和业务孔某某在驾驶台值班，邹某某控制车、舵，负责驾驶船舶航行，孔某某协助了望。

0408 时左右，该船驶过鳧洲大桥，继续向上游行驶，航向 270°，航速 5.8 节。

0413 时 40 秒，该船行驶在“五湖 60308”船船首前方水域，航向 278°，航速 5.8 节，船尾灯光较亮，业务孔某某称，本航次离开深圳福永后船尾照明灯保持开启。



图 23：“粤英 XX9”船 2 号监控视频 0413 时 40 秒的画面截图

0415 时许，该船与程某某所属的涉渔“三无”船碰撞，并推着渔船向前移动了几秒钟。

碰撞后，该船继续向上游行驶。

0500 时左右，该船在广州南沙大涌对开水域靠近义沙尾一

侧抛锚。

（二）涉渔“三无”船

2021年4月4日0200时左右，程某某所属的涉渔“三无”船从广州南沙水牛头南沙涌涌口开出，驶往鳧洲大桥下游浅滩附近。

接着，程某某与程某霞开始从鳧洲大桥下游靠近龙穴岛一侧的浅滩附近向上游回收第一排虾笼，作业期间船首一前一后显示两盏白色定光灯，灯光较亮，船尾显示一盏红色闪光灯，灯光较暗，收笼时程某某和程某霞均在船首，程某某负责通过起笼机配合人工拉起虾笼，程某霞在其身后收获鱼虾并整理虾笼，由于是顺潮水收虾笼，船尾推进器未工作，作业期间船舶缓慢向上游移动。

0300时左右，该船位于鳧洲大桥上游的主通航孔红色侧面标附近，第一排虾笼回收完毕，之后驾驶船舶向北行驶前往对面的绿色侧面标附近回收第二排虾笼。

0400时左右，该船在广州南沙水牛头南沙涌对开水域，向上游缓慢移动回收虾笼。

0415时许，该船船尾与“粤东莞货1868”船船首发生碰撞。碰撞后，该船被“粤东莞货1868”船推着向前移动了几秒钟，之后该船左舷大量进水侧翻，船上2人落水。程某某称，事发前一直忙于回收虾笼作业，没有注意周围船舶动态，没有看到“粤东莞货1868”船。

九、 事故救援及沉船打捞情况

（一） 程某某自救情况

程某某落水后，从“粤东莞货 1868”船船底游出来，浮起水面后，看到渔船离自己 1 米左右，只有船头小部分露出水面，于是坐在船头，有船经过时会站起来挥手并大声呼救。最后被“五湖 60308”船小艇救起并送至南沙涌水闸口处的岸上。

（二） “五湖 60308”船救援情况

“五湖 60308”船轮机员严某某听到撞击声和人员呼救声后，前往机舱启动了应急发电机，并于 0437 时左右下放工作艇至水面，与水手蔡某一起搜寻呼救人员。约 5 分钟后，在“五湖 60308”船右后方 60 米左右水域发现呼救人员上半身露出水面，疑似站在渔船船头上，船头只有一小部门露出水面。严某某等人随即将程某某救起，并于 0447 时拨打 110 报警，将程某某送至广州南沙涌水闸口处附近岸边。

（三） 海事部门的救援情况及沉船打捞情况

4 月 4 日 0517 时左右，广州南沙海事处接到事故险情报告，立即组织“海巡 09107”船、“海巡 09106”船、“海巡 09118”船和“海巡 09080”船到事发水域参与搜救，协调“中国渔政 44170”前往事发水域开展搜救，协调广州海事测绘中心派人到事发水域协助扫测，并于 1600 时确认沉船位置（22°44′ 10.36″ N/113° 34′ 14.56″ E）。

4 月 5 日，“海巡 09107”“海巡 09106”“中国渔政 44170”

继续在事发水域开展搜救；1403 时，“粤东莞捞 0002 锚艇”到达沉船位置，开始进行打捞工作。

4 月 6 日，“海巡 09107”“海巡 09106”继续在事发水域开展搜救。1200 时，沉船打捞出水，之后被放置南沙涌水闸口附近岸边。1600 时，可疑浮尸在鳧洲大桥上游约 400 米处被发现，随后被捞起。1735 时，接广州市公安局南沙分局通知，尸体身份已确认，即为本起事故落水失踪人员程某霞。

十、 事故损失情况

事故造成涉渔“三无”船沉没，2 人落水，1 人获救，1 人死亡，部分渔具丢失，沉船扫测打捞费用约 25 万元，渔船渔具价值合计约 11.7 万元。

综上，事故造成 1 人死亡，直接经济损失初步统计约 36.7 万元，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

十一、 事故原因分析

本起事故发生在广州港海港水域内，适用于《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称“避碰规则”），涉渔“三无”船在回收虾笼，操纵性能受到限制，属于避碰规则中从事捕鱼作业的船舶；“粤东莞货 1868”船从鳧洲水道向蕉门水道正常航行，属于航机动船。根据避碰规则第十八条第 1 款的规定，“粤东莞货 1868”船应给涉渔“三无”船让路。

（一）“粤东莞货 1868”船过失

该船航行过程中，在能见度良好的条件下，至发生碰撞事故时值班人员都没有发现渔船，没有觉察到有异常情况发生，以致没有采取任何避让措施。该船疏忽了望，未履行让路船的义务。

（二）涉渔“三无”船过失

该船作业期间忙于回收虾笼作业，没有注意周围船舶动态，碰撞发生前未发现与之有碰撞危险的“粤东莞货 1868”船，以致未采取任何有助于避碰的行动。该船疏忽了望，未采取最有助于避让的行动。

十二、 事故责任

（一） 不安全行为

1. “粤东莞货” 1868 船

该船疏忽了望，未履行让路船义务，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和第十六条的规定。

2. 涉渔“三无”船

该船疏忽了望，未采取最有助于避碰的行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和第十七条第 2 款的规定。

（二） 责任认定

这是一起双方互有过失的碰撞责任事故，在航机动船“粤东莞货 1868”船疏忽了望，未采取措施避让他船，从事捕鱼作业的涉渔“三无”船疏忽了望，未采取最有助于避碰的行动，是事故发生的原因。其中，“粤东莞货 1868”船作为让路船，由于

没有发现从事捕鱼的涉渔“三无”船，以致没有采取任何避让措施，履行让路船的义务，是事故发生的主要原因，应负事故主要责任，该船值班驾驶员邹某某是事故主要责任人，该船业务孔某某是事故次要责任人；涉渔“三无”船负事故次要责任，该船船舶所有人程某某是事故次要责任人。

十三、 调查发现的问题

（一）涉渔“三无”船无船舶所有权证书、国籍证书及相关检验证书，无船名和船籍港，也没有在渔政等地方相关部门注册登记和检验合格就从事捕鱼作业，违反了《中华人民共和国渔业法》第二十六条“制造、更新改造、购置、进口的从事捕捞作业的船舶必须经渔业船舶检验部门检验合格后，方可下水作业”和《渔业船舶登记办法》第六条“渔业船舶所有人应当向户籍所在地或企业注册地的县级以上登记机关申请办理渔业船舶登记”的规定。

（二）涉渔“三无”船程某某和程某霞未持有任何船员证书，也未接受过任何相关培训，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条“渔业船员实行持证上岗制度。渔业船员应当按照本办法的规定接受培训，经考试或考核合格、取得相应的渔业船员证书后，方可在渔业船舶上工作”的规定。

十四、 事故责任人相关处理建议

（一）邹某某，“粤东莞货 1868”船三副，值班期间疏忽了望，导致发生一般等级水上交通事故，违反了《1972 年国际

海上避碰规则》第五条、第十六条和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，建议按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条的规定，予以行政处罚。

邹某某是本次事故的主要责任人，其行为涉嫌构成交通肇事罪，建议启动涉嫌犯罪移送程序，移送公安机关追究其刑事责任。

（二）孔某某，“粤东莞货 1868”船业务，虽于今年 3 月份参加了沿海航区一等值班水手相关培训，并考试通过，但事故时还未取得适任证书，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定，建议按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十九条的规定予以行政处罚。

他值班期间疏忽了望，导致发生一般等级水上交通事故，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，建议按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条的规定予以行政处罚。

（三）程某某，涉渔“三无”船实际所有人，作业期间疏忽了望，未采取最有助于避碰的行动，导致发生一般等级水上交通事故，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第十七条第 2 款和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，建议按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条的规定予以行政处罚。

十五、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）建议东莞市辉业航运有限公司和东莞市远东航运有限公司将本次事故通报给公司所属各船舶，以引起船员对航行安全的重视，督促船员认真吸取本次事故教训，在航行过程中使用视觉、听觉、雷达等一切可用手段保持正规了望，防止类似事故的发生。

（二）建议渔政管理机构加强涉渔“三无”船的监管，通过开展专项整治、联合执法行动等加强巡查检查，严厉打击涉渔“三无”船非法捕捞、碍航捕捞等违法行为。对满足登记、检验的船舶进行登记造册，对不满足安全航行条件的船舶依法取缔。

（三）建议地方政府加强属地管理，对满足登记、检验的船舶进行登记造册，对不满足安全航行条件的船舶依法取缔，从源头上杜绝涉渔“三无”船从事海上运输航行作业，有针对性地开展好安全教育工作，劝导养殖户、渔民不要从事非法养殖和海上航行作业。

十六、附件

附件 1：事故联合调查组成员名单

附件 2：证据材料清单

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 1

事故联合调查组成员名单

略。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 2:

证据材料清单

略。